

1501893-92.2022.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... no dia 15 de abril de 2022, praticaram roubos contra Ana Júlia da Silva Santos e Adriano de Jesus da Silva; e, no dia 19 de abril de 2022, praticaram roubo contra José Reginaldo dos Santos e Solange Rodrigues da Silva.

Conforme se expôs anteriormente, não há provas do concurso dos réus para a execução dos roubos narrados na inicial acusatória.

Do mesmo modo, inexistem provas da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501893-92.2022.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501893-92.2022.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Jefferson Andre de Souza e outros

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ANDRÉ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, JEFFERSON ANDRÉ DE SOUZA e VICTOR DA SILVA ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, este por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), havendo concurso material entre as infrações penais de diferentes espécies (artigo 69 do Código Penal), porque, segundo a denúncia:

a) desde data incerta até o dia 19 de abril de 2022, na cidade de Álvares Machado, nesta Comarca de Presidente Prudente, agindo em concurso com um quarto indivíduo, não identificado, associaram-se, com ânimo permanente, para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, com o emprego de armas de fogo;

b) no dia 15 de abril de 2022, por volta das 01h42, na Rua Joaquim Serra, nº 529, Parque dos Pinheiros II, na cidade de Álvares Machado, nesta Comarca de Presidente Prudente, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um quarto indivíduo,

não identificado, mediante a restrição da liberdade de Ana Júlia da Silva Santos e de Adriano de Jesus da Silva, mediante grave ameaça, exercida com emprego de duas armas de fogo, e mediante violência à pessoa, exercida contra Ana Júlia da Silva Santos, subtraíram, para si, uma garrafa de uísque, um cigarro eletrônico, uma faca, as chaves de um veículo BMW e um controle de portão eletrônico, bens avaliados em R\$ 1.276,00 (mil duzentos e setenta e seis reais), bem como R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), em dinheiro, pertencentes às vítimas já indicadas; e

c) no dia 19 de abril de 2022, por volta das 21h08, na Rua José Romero, nº 216, Jardim Panorama, na cidade de Álvares Machado, nesta Comarca de Presidente Prudente, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um quarto indivíduo, não identificado, mediante restrição da liberdade de José Reginaldo dos Santos e de Solange Rodrigues da Silva, mediante grave ameaça, exercida com emprego de duas armas de fogo, subtraíram, para si, um veículo Ford/KA, dois aparelhos celulares e R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), em dinheiro, bens pertencentes às vítimas já indicadas.

Segundo narra o Promotor de Justiça, os acusados e um indivíduo incógnito, em data incerta, anterior ao dia 19 de abril de 2022, associaram-se com o intuito de praticar crimes contra o patrimônio, mediante violência e grave ameaça, com emprego de armas de fogo.

Concretizando a finalidade da associação, identificaram potenciais vítimas e monitoraram-nas.

No dia 14/04/2022, no período vespertino, monitoraram a residência de Adriano de Jesus da Silva. Na madrugada no dia 15/04/2022, esconderam-se numa mata situada defronte àquela moradia e aguardaram a chegada das vítimas.

Por volta de 01h42, Ana Júlia e Adriano chegaram, ocupando um automóvel, ingressaram na garagem e acionaram o fechamento do portão automático. Enquanto o portão se fechava, Jefferson e o coautor incógnito, rápida e repentinamente, ingressaram no imóvel.

Jefferson empunhava uma arma de fogo e tinha a face parcialmente coberta por uma camiseta, e o coautor incógnito usava um gorro.

Jefferson anunciou o assalto e subjugou Adriano, que dirigia o veículo. O coautor incógnito, por sua vez, segurou Ana Júlia pelos cabelos, enquanto ela desembarcava do automóvel.

Por ordem de Jefferson, Adriano abriu o portão e, no imóvel, ingressaram os corréus André e Victor. André cobria parcialmente a face com uma camiseta cor de rosa, ao passo que Victor usava uma camiseta cinza para essa finalidade.

Em seguida, os acusados levaram as vítimas para o interior do imóvel. Por aproximadamente quarenta minutos, mantiveram-nas sob seu jugo, restringindo a liberdade delas. Para tanto, empregaram violência física contra Ana Júlia e grave ameaça, empunhando arma de fogo.

O coautor incógnito manteve Ana Júlia na sala do imóvel e golpeou a perna dela com uma coronhada, determinando-lhe que se deitasse. Enquanto isso, os acusados conduziram Adriano pelos outros cômodos da casa, vasculharam o imóvel, encontraram o dinheiro e demais bens e subtraíram-nos.

Durante a execução do delito, André apossou-se de uma faca pertencente às vítimas e usou-a para ameaçá-las de morte.

Em seguida, amarraram os ofendidos na cozinha e evadiram-se, levando consigo uma garrafa de uísque, um cigarro eletrônico, uma faca, chaves de um veículo, um controle remoto de portão eletrônico e R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

No dia 19/04/2022, agindo mediante prévia identificação e monitoramento dos ofendidos, os réus e o coautor incógnito praticaram outro roubo, desta vez contra José Reginaldo dos Santos e Solange Rodrigues da Silva.

Jefferson e André, com os rostos parcialmente cobertos e empunhando armas de fogo, invadiram a residência das vítimas, enquanto Victor e o coautor incógnito aguardavam fora do imóvel.

Logo após José Reginaldo ingressar no quintal com uma motocicleta, Jefferson e André abordaram-no e anunciaram o assalto. Durante a ação, a todo momento proferiam ameaças e empunhavam armas de fogo.

Enquanto Jefferson mantinha José Reginaldo subjugado, Solange saiu da casa. André surpreendeu-a, apontou arma de fogo em direção à cabeça dela, ameaçou matá-la, determinou-lhe que reingressasse na habitação e que entregasse dinheiro e armas. Jefferson conduziu José Reginaldo para o interior do imóvel e amarrrou-o. Com isso, restringiu a liberdade de José Reginaldo.

Sempre empregando armas de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, os denunciados vasculharam o imóvel e apanharam R\$ 380,00, aparelhos celulares e cartões bancários. Da carteira de José Reginaldo, retiraram outros R\$ 150,00. Além daqueles objetos, os autores do fato assenhorearam-se do automóvel Ford/Ka, placas FOT-6535, pertencente a José Reginaldo, no interior do qual se evadiram.

Após a consumação do roubo, o veículo foi encontrado na zona rural, nas proximidades do local do fato, em logradouro conhecido como Estrada do Jabaquara. Contudo, André residia nas proximidades da moradia de Adriano e constantemente passava por aquele local. Como André expusera o rosto momentaneamente durante a execução do delito, Adriano reconheceu-o como sendo um dos autores do crime. Consultando fotografias do perfil pessoal de André numa rede social, Adriano reconheceu nelas dois coautores do crime, Jefferson e Victor. Jefferson, como sendo o primeiro indivíduo a abordá-lo, que empunhava arma de fogo e mancava de uma das partes; e Victor, como sendo um que tinha parte do rosto coberta por uma camiseta cinza.

Por meio de imagens captadas pelas câmeras de segurança da casa de Adriano, constatou-se que, no dia 14/04/2022, enquanto os acusados observavam o local, Victor usava o mesmo capacete cor de rosa que exibia em fotografias publicadas em redes sociais.

Imagens do crime praticado contra José Reginaldo e Solange foram exibidas a Adriano e Ana Júlia. Ambos, Adriano e Ana Júlia, reconheceram Jefferson como sendo um dos autores dos crimes.

Solange, por sua vez, reconheceu André como sendo um dos indivíduos que invadiram sua residência e praticaram o roubo contra si.

Apurou-se, ainda, que o celular de José Reginaldo permaneceu parte do tempo no Jardim Panorâmico, nesta cidade de Presidente Prudente, em área contígua à cidade de Álvares Machado, nas proximidades do local onde o automóvel foi abandonado.

Depois, o aparelho foi desligado na Rua Augustinho da Silva, no bairro João Domingos Neto, nesta cidade de Presidente Prudente. No numeral 236 desse logradouro, reside o denunciado Victor.

A denúncia (fls. 198/207) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/183) e foi recebida em 27 de maio de 2022, decretando-se a prisão preventiva dos acusados (fls. 209/212)

Citados (fls. 234, 254, 283, 285 e 363), os réus, assistidos por seus Defensores (fls. 357 e 366/367), responderam à acusação (fls. 364/365, 368/369 e 383/407).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, indeferindo-se o pedido de liberdade provisória formulado pelo Defensor de Victor (fls. 429/432).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas e cinco testemunhas, seguindo-se os interrogatórios dos acusados. Os depoimentos foram registrados em gravações audiovisuais (fls. 548/549 e 565/566).

Reexaminada a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve-se a prisão preventiva dos acusados (fls. 573/574).

O Ministério Público, nas alegações finais, postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 577/623).

O Defensor do acusado Victor, na sua manifestação final, requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória (fls. 632/677).

A Defensora dos acusados Jefferson e André, nas alegações finais, pugnou pela absolvição, alegando a insuficiência dos elementos de prova para fundamentar édito condenatório (fls. 683/688).

É o relatório.
DECIDO.

O processo está em ordem. Inexiste irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se o julgamento do mérito.

A materialidade dos crimes de roubo ficou demonstrada por meio dos boletins de ocorrência (fls. 04/07 e 28/30), do auto de exibição e apreensão de fls. 33, dos laudos de exame dos locais dos fatos (fls. 87/93 e 97/104), dos relatórios de investigação de fls. 68/86 da autuação principal e fls. 36/48 do incidente processual nº 1500338-28.2022.8.26.0583 (em apenso) e dos relatos orais, colhidos sob o contraditório.

Não há, contudo, prova da materialidade do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP), nem da autoria dos roubos.

Relatos orais e reconhecimentos.

O ofendido Adriano de Jesus da Silva (fls. 548/549) declarou que o acusado André reside nas imediações de sua casa. Por isso, em ocasiões anteriores ao roubo, vira André passando defronte à sua residência. Na data do fato, terminada sua jornada de trabalho, buscou sua namorada, Ana Júlia, e juntos se dirigiram para a moradia do depoente. Quando estacionaram na garagem, um dos autores do fato o surpreendeu, batendo uma arma de fogo no vidro do veículo, enquanto dizia, abre, abre, é um assalto. A princípio, havia dois indivíduos, ambos com as faces cobertas. Cada um deles empunhava um revólver de calibre 22. Um deles, o que abordou o depoente com batidas no vidro do carro, tinha olhos claros, castanhos ou verdes, trajava blusa cinza, quase preta, e tinha estatura entre 1,70m e 1,80m. O outro, que abordou Ana Júlia e puxou-a pelos cabelos, cobria a face com uma camisa branca, tinha sotaque nordestino, dentes frontais com aspecto apodrecido, era magro, tinha pele branca, estatura entre 1,60m e 1,70m, e aparentava ter um ferimento na perna, mas não mancava muito. Os assaltantes abriram manualmente o portão e outros dois indivíduos encapuzados ingressaram no imóvel. Estes, que ingressaram por último, tinham peles mais morenas e estatura entre 1,70m e 1,80m. Compuseram, então, um grupo de quatro assaltantes. Um deles, de olhos castanhos, era o mais agitado. Ele apanhou uma faca na casa e usou-a para ameaçá-lo, dizendo que cortaria os dedos do depoente se não recebessem dinheiro. Depois de aproximadamente 20 minutos, eles deixaram o imóvel. Consigo levaram uma faca grande, uma chave automotiva, um controle remoto de portão eletrônico, um colar metálico, aproximadamente R\$ 3.000,00, em dinheiro, um talão de cheques e um cigarro eletrônico. Asseverou que um dos assaltantes, da segunda dupla a ingressar no imóvel, que trajava blusa colorida e capuz avermelhado, aparentava ser o acusado André. Após o fato, uma sobrinha do depoente consultou a página de André ou da irmã dele no Facebook e apresentou fotos ao depoente. Numa das fotos, o depoente identificou André, em companhia de outro indivíduo, que se assemelhava a um dos assaltantes que ingressaram na casa após o início da execução do crime. Ressaltou que, embora os indivíduos das fotografias do Facebook se parecessem bastante, não tem certeza se foram eles os autores do fato. Posteriormente, o depoente compareceu à Delegacia de Polícia. Naquela ocasião, nervoso, pensou que fossem eles e reconheceu dois indivíduos em fotos. Ressaltou que manifestou incerteza na ocasião do reconhecimento e declarou que as características indicavam 90% de certeza. Informou que um dos agentes parecia ter tatuagem numa das mãos, mas o depoente não se lembra qual deles. Declarou que ainda hoje está intranquilo e, quando chega à sua casa, preocupa-se com a possibilidade de emboscada, de haver alguém esperando.

Exibidos os acusados, Adriano de Jesus da Silva (fls. 548/549) reafirmou que André reside nas proximidades de sua casa. Afirmou que o nariz, a boca e os olhos de André se parecem com os de um dos autores do crime. Ressaltou, todavia, que não está certo da participação de André no roubo. Não reconheceu Victor como sendo um dos autores do roubo. Tampouco reconheceu a tatuagem na mão de Victor como sendo compatível com a exibida por um dos agentes. Declarou que a tatuagem na mão de Victor tem tamanho maior do que a exibida por um dos assaltantes. Asseverou que Jefferson parece ser o autor do fato que tinha sotaque nordestino.

A vítima Ana Júlia da Silva Santos (fls. 548/549) relatou que, quando chegaram à residência de Adriano, foram surpreendidos por dois indivíduos, cada um deles empunhando um revólver. Um dos agentes puxou a depoente pelos cabelos, apontou o

revólver em direção à sua cabeça e ordenou-lhe que não reagisse e parasse de falar alto. Também perguntou se havia alarme instalado na casa. Ele era branco, tinha o nariz apontado, arrebitado, olhos claros e usava blusa acinzentada, calça jeans e tênis. Disse não se lembrar se ele exibia tatuagens. O outro indivíduo abordou Adriano, junto à porta do motorista do automóvel que ocupavam. Ele era moreno, mancava de uma das pernas, tinha sotaque baiano, nariz pontudo, mas largo, e trajava calça jeans. Em meio à execução do delito, outros dois indivíduos ingressaram no imóvel, mas eles não se aproximaram da depoente. Por isso, não se lembra de detalhes das características pessoais deles. Recorda-se, apenas, que um deles tinha tatuagem numa das mãos, cobria a face com uma camiseta cor de rosa e trajava camiseta colorida, com quadros grandes, sendo uma das mangas preta e a outra, vermelha. Informou que eles subtraíram de si aproximadamente R\$ 3.500,00, que recebera a título de acerto trabalhista. Afirmou que Adriano reconheceu bastante um indivíduo chamado André, cuja foto extraiu do Facebook. A depoente também viu as fotos extraídas do Facebook e considerou o indivíduo bem parecido com um dos autores do fato, mas não teve certeza de que se tratava da mesma pessoa. Exibidos os denunciados a Ana Júlia da Silva Santos (fls. 548/549), a vítima não os reconheceu como sendo autores do crime. Disse que André tem nariz semelhante ao de um dos autores do fato, mas seu tom de pele é incompatível com a daquele indivíduo. Asseverou que a tatuagem na mão de André tem tamanho inferior à exibida pelo agente cuja tatuagem a depoente visualizou.

O ofendido José Reginaldo dos Santos (fls. 548/549) informou que ingressou em sua residência por volta das 20h00, pilotando uma motocicleta. Quando apeou do veículo, para fechar o portão, foi abordado por dois indivíduos armados com revólveres. Um deles o subjugou e o outro ingressou na casa, onde subjugou sua esposa, Solange. O indivíduo que abordou o depoente era baixinho, tinha a pele mais escura que a do outro e puxava uma perna. O que abordou Solange era alto, branco, tinha uma tatuagem no pescoço, vestia uma blusa de moletom das cores preta e vermelha e usava capuz e máscara. A todo momento, ele exigia que desviassem o olhar e não o observassem. Entretanto, quando o agente amarrou o depoente, observou-o rapidamente. Em meio à execução do delito, determinaram que o depoente se sentasse no chão da cozinha e o grandão encostou a arma de fogo na cabeça de Solange. Enquanto o grandão empregava ameaças, o baixinho vasculhou a casa. Durante a execução, o baixinho tomou a carteira e o celular do depoente, além de R\$ 200,00, em dinheiro. Depois de aproximadamente quarenta minutos, deixaram o imóvel, levando os objetos acima descritos e o carro do depoente. O baixinho dirigia o automóvel e o grandão ocupava o assento do carona. Informou que não viu coautores fora do imóvel. Após o fato, compareceu à Delegacia de Polícia e realizou reconhecimento. Sob o contraditório, os denunciados foram exibidos a José Reginaldo dos Santos (fls. 548/549), que disse considerar André bem parecido com um dos autores do crime. Declarou que Jefferson parece muito com o autor do fato que claudicava. A vítima Solange Rodrigues da Silva (fls. 548/549) declarou que estava ao telefone por volta das 20h30, quando seu marido, José Reginaldo, chegou à residência da família e abriu o portão. Quando voltou ao portão, para fechá-lo, José Reginaldo foi abordado por indivíduos e chamou pela depoente. Ao sair para atendê-lo, foi surpreendida por um dos assaltantes, que apontou uma arma de fogo em direção à sua cabeça e disse-lhe volta pra trás, fica quieta. Eles ingressaram na moradia da depoente, determinaram que José Reginaldo se sentasse no chão e o mais baixo dos assaltantes amarrou-o. Em meio à execução, exigiram a entrega de dinheiro e foram para o quarto. O assaltante grandão exigiu uma faca, mas não lhe entregaram, pois os utensílios de cozinha estavam fora da casa. O mais alto deles tinha olhos claros, é moreno claro, meio pardo, aparentava 29 ou 30 anos e tinha tatuagem na parte lateral do pescoço, que aparentava ser uma cruz. Disse que não conseguiu observar a tatuagem na mão do coautor mais alto, mas encarou bem o rosto dele. Embora ele usasse um capuz, a cobertura não era muito grande e permitia boa visualização da área dos olhos e de parte do pescoço. Disse que não guardou a fisionomia do assaltante mais baixo, porque ele se movimentou muito pela casa. Aproximadamente quarenta minutos após o início da execução, eles fugiram, usando o automóvel da família, que foi conduzido pelo assaltante mais baixo. Antes de sair,

determinaram-lhe que aguardasse, ao menos, vinte minutos para desamarrar José Reginaldo. Informou que não viu coautores fora do imóvel. Após a consumação, compareceu à delegacia e a Autoridade Policial apresentou-lhe várias fotografias. Naquela ocasião, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, a depoente reconheceu o assaltante mais alto. Contudo, não reconheceu o baixinho nas fotos.

Os denunciados foram exibidos a Solange Rodrigues da Silva (fls. 548/549), que reconheceu Victor como sendo o agente que apontou a arma contra a sua cabeça. Declarou que se recorda um pouquinho do acusado André, que seria o indivíduo que ficou ao redor do marido da depoente. Não reconheceu o réu Jefferson como sendo um dos autores do crime.

A testemunha Sílvio Brambilla Dalaqua (fls. 548/549), policial militar, informou que assistiu às imagens do crime ocorrido no dia 14 de abril de 2022, captadas por câmeras de segurança. Naquelas imagens, viu os assaltantes acompanhados de cachorro e reconheceu o animal, pois era idêntico ao cão pertencente a um adolescente chamado Oseias. Por isso, compareceu à residência de Oseias e conversou com ele. Entretanto, o adolescente negou participação no roubo. Também conversou com um indivíduo chamado Vilmar, que negou participação no crime. Tanto Oseias quanto Vilmar foram conduzidos à Delegacia e as vítimas não os reconheceram como sendo autores do fato.

A testemunha André Luís de Almeida Christofano (fls. 548/549), também policial militar, reprisou o relato da testemunha Sílvio Brambilla Dalaqua. Acrescentou que realizaram buscas na residência de Oseias, mas não encontraram vestígios nem produtos do crime.

A testemunha Bruno César Oliveira Araújo (fls. 548/549), policial militar, informou que compareceu à residência de José Reginaldo e Solange e ouviu os relatos daquelas vítimas. Posteriormente, encontrou o automóvel subtraído, na Estrada do Jabaquara.

A testemunha Vinícius Eduardo de Barros Silva (fls. 548/549), policial civil, informou que participou da investigação pertinente ao crime praticado contra Adriano e Ana Júlia. Por meio de imagens captadas por câmeras de segurança da residência das vítimas, levantaram fotografias de possíveis suspeitos no banco de imagens da policial civil. Em seguida, convidaram as vítimas à Delegacia. Por meio de fotografias, os ofendidos prontamente reconheceram os acusados como sendo os autores dos delitos. Além disso, Adriano manifestou suspeita sobre alguns indivíduos residentes no bairro.

A testemunha Giulia Vitória dos Santos (fls. 548/549) informou que manteve relacionamento afetivo com o acusado Victor, marcado por idas e vindas, e tem com ele uma filha em comum. Asseverou que, entre às 20h00 e às 21h00 do dia 15 de abril de 2022, Victor telefonou-lhe várias vezes e indagou se poderia ir à residência da depoente. A princípio, a depoente manifestou-se contrariamente. No último telefonema, consentiu que ele fosse à sua casa. Por volta das 22h00, Victor chegou à moradia da depoente e entregou-lhe dinheiro, para que comprasse um ovo de Páscoa para a filha do casal. Depois, permaneceu na casa da depoente, até a manhã seguinte. Afirmou que estava dormindo por volta de 01h42. Declarou que não teve contato com Victor no dia 20 de abril de 2022. Asseverou que Victor tem uma tatuagem no braço, desde antes de novembro de 2021.

Interrogado, o réu André Henrique Pereira da Silva (fls. 565/566) negou a prática dos crimes. Disse que o corréu Jeferson é seu cunhado. Entretanto, não conhece o denunciado Victor, nem as vítimas. Declarou que tem um rosto tatuado num dos lados do pescoço, além de tatuagens nas mãos. Disse não ter conhecimento de motivos para que lhe tenha sido imputada a prática de crimes. No dia em que foi abordado por policiais, seu patrão o informou de que não trabalhariam, pois o tempo estava chuvoso. Por isso, permaneceu na casa de sua irmã. Em determinado momento, saiu para o quintal e deparou-se com policiais, por quem foi abordado. Segundo eles, um mandado de prisão fora expedido em seu desfavor.

O denunciado Victor da Silva Alves (fls. 565/566), no interrogatório, negou a prática das infrações penais. Disse que passou a noite entre os dias 14 e 15 de abril de 2022, na residência de sua namorada, mãe de sua filha. Declarou que tem tatuagens nas mãos, na nuca e nas pernas. No pescoço, tem tatuagens de uma cruz, um trevo de quatro folhas, o nome de uma barbearia e a palavra vitorioso. Afirmou que

reside no bairro João Domingos Neto. Asseverou que não conhece os corréus e não frequenta o Parque dos Pinheiros, nem o Jardim Panorama. Disse não saber qual motivo teriam para prejudicá-lo. Declarou que tem aproximadamente 1,88m ou 1,89m de altura.

O denunciado Jefferson André de Souza (fls. 565/566) também negou a autoria das infrações penais. Disse que policiais compareceram à sua residência, apresentaram-lhe um mandado de prisão expedido em seu desfavor e conduziram-no à Delegacia de Polícia. Declarou que é cunhado de André, não conhece o corréu Victor, tem aproximadamente 1,61cm de altura. Disse não saber o motivo para imputaram-lhe a prática de crimes. Declarou que não conhecia as vítimas. Negou que tenha deficiência em alguma das pernas.

Passo a analisar os relatos orais e a correlação entre eles e outros elementos de prova, para cada um dos fatos narrados na inicial acusatória.

Roubo praticado contra Ana Júlia da Silva Santos e Adriano de Jesus da Silva (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

A ocorrência do crime é inegável, pois as vítimas o narraram em uníssono, com relatos harmônicos entre si.

Não bastassem as declarações dos ofendidos, o laudo de fls. 87/93 descreve vestígios deixados no local do fato, como uma lata de cerveja consumida e fragmentos de impressões dígito papilares.

O relatório de investigação fls. 68/86 descreve parte da preparação e da execução do delito, captada por câmeras de segurança instaladas na residência de Adriano. Segundo o relatório (fls. 68/86), os autores do fato, durante o dia, espreitaram a moradia do ofendido. Depois, durante a madrugada, retornaram ao local, aguardaram a chegada de Adriano e Ana Júlia, ingressaram pelo portão e surpreenderam as vítimas, antes que saíssem do automóvel que ocupavam. Segurando Ana Júlia pelos cabelos, um deles a empurrou para o interior da habitação.

A compatibilidade com o laudo (fls. 87/93) e com o relatório de investigação (fls. 68/86) evidencia a precisão das declarações das vítimas.

Portanto, é certo que dois indivíduos, empunhando armas de fogo, invadiram a residência de Adriano e abordaram Ana Júlia e ele. Para subjugar os ofendidos, empregaram as armas de fogo e uma faca. Contra Ana Júlia, empregaram também violência física, mediante puxões de cabelo. Por esse modo, exigiram a entrega de dinheiro, que receberam para si. Em meio à execução do delito, outros dois indivíduos ingressaram no imóvel e se juntaram aos demais. Além do dinheiro, tomaram, para si, uma garrafa de uísque, um cigarro eletrônico, uma faca, as chaves de um veículo e um controle remoto de portão eletrônico. Depois, evadiram-se.

Ao subtraírem, para si, coisas alheias móveis, mediante o emprego de grave ameaça e violência, os autores do fato praticaram a conduta abstratamente prevista no caput do artigo 157 do Código Penal.

Como empregaram armas de fogo e agiram em grupo de quatro pessoas, com ações coordenadas entre si, estão caracterizadas as circunstâncias qualificadoras previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Extrajudicialmente (fls. 10/11), Adriano e Ana Júlia informaram que foram amarrados. Sob o contraditório, informaram que permaneceram sob o jugo dos autores do crime.

Como os autores do fato impediram os ofendidos de fugir, mantiveram-nos sob seu poder e restringiram a liberdade de locomoção deles, está configurada a circunstância qualificadora descrita no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Não há, contudo, prova suficiente da autoria da infração penal.

Durante a fase inquisitiva, Adriano (fls. 23) e Ana Júlia (fls. 26) reconheceram André, Jefferson e Victor como sendo autores do roubo.

Entretanto, sob o contraditório, Adriano e Ana Júlia não reconheceram os acusados. Adriano e Ana Júlia declararam que André tem características faciais semelhantes, parecidas, com um dos autores do crime. Ana Júlia, contudo, declarou que o tom de pele de André é incompatível com a do indivíduo que apresentava outras características similares às dele, e que a tatuagem na mão de André tem tamanho inferior à exibida pelo agente que tinha a mão tatuada.

Adriano declarou que Jefferson parece ser um dos agentes, aquele que tinha sotaque nordestino. Ana Júlia não o reconheceu.

Nem Adriano, nem Ana Júlia reconheceram Victor como sendo um dos autores do fato. Adriano declarou que a tatuagem na mão de Victor tem tamanho superior à exibida por um dos assaltantes.

As vítimas limitaram-se a afirmar a existência de semelhanças entre dois dos autores do fato e os réus André e Jefferson. Ressalvaram, entretanto, que não estavam certas do reconhecimento, sempre asseverando que André e Jefferson são parecidos com dois dos assaltantes.

Como Adriano e Ana Júlia não foram assertivos, não manifestaram certeza, é impossível, com suporte nas declarações dessas vítimas, afirmar que os réus concorreram para a execução do crime.

É certo que os ofendidos, extrajudicialmente (fls. 23 e 26), reconheceram os réus como sendo os autores do roubo. Entretanto, sob o contraditório, Adriano e Ana Júlia declararam que tiveram dúvidas na ocasião do reconhecimento fotográfico. A informação de que Victor usava capacete cor de rosa numa fotografia publicada em rede social é insuficiente para autorizar a conclusão de que concorreu para o crime.

As imagens de fls. 68/69 aparentemente indicam que um motociclista de capacete cor de rosa esteve nas imediações da casa de Adriano, horas antes do crime. Contudo, não se realizou perícia comparativa entre aquelas imagens (fls. 68/69) e as extraídas da página de Facebook de Victor (fls. 82). Ademais, a coincidência entre as características dos capacetes não é constatável *ictu oculi*. Logo, não é possível inferir se se trata do mesmo capacete.

Como as vítimas manifestaram dúvida no reconhecimento e as imagens trazidas aos autos nada elucidam sobre a autoria, não se pode afirmar que André Henrique Pereira da Silva, Jefferson André de Souza e Victor da Silva Alves concorreram para o roubo ocorrido no dia 15/04/2022.

Roubo praticado contra José Reginaldo dos Santos e Solange Rodrigues da Silva (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

José Reginaldo e Solange, em uníssono, declararam que dois indivíduos armados com revólveres invadiram sua residência, subjugaram-nos, amarraram José Reginaldo e subtraíram dinheiro, dois telefones celulares e um automóvel.

Não há sequer indício de que as vítimas tenham mentido, tampouco de que tenham motivos para tanto. Ao contrário, seus relatos restaram corroborados por outros elementos de prova.

Deveras, o policial militar Bruno César Oliveira Araújo informou que encontrou o automóvel subtraído das vítimas na Estrada do Jabaquara.

O relatório de investigação de fls. 36/48 do incidente processual nº 1500338-28.2022.8.26.0583 (em apenso) demonstra que o celular de José Reginaldo foi submetido a rastreamento por GPS, que apontou o deslocamento para local diverso da casa dos ofendidos.

O mesmo relatório de investigação (fls. 36/48 do incidente processual nº 1500338-28.2022.8.26.0583) descreve parte da dinâmica do crime, em especial a movimentação de indivíduos encapuzados pela moradia dos ofendidos.

A congruência entre os elementos de prova acima referidos demonstra que dois indivíduos, armados com revólveres, invadiram a residência de José Reginaldo e Solange, subjugaram ambos, amarraram José Reginaldo e subtraíram, para si, dinheiro, celulares e um automóvel. Depois, abandonaram o veículo.

Ao subtraírem bens móveis, agindo mediante grave ameaça, os autores do fato realizaram a conduta prevista no caput do artigo 157 do Código Penal.

Estão configuradas as circunstâncias qualificadoras prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois os autores do crime agiram em consórcio executório, com unidade de desígnios e empregaram armas de fogo durante a ação.

Também está caracterizada a circunstância qualificadora prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, pois impediram a fuga das vítimas, mantiveram-nas sob seu domínio e amarraram José Reginaldo. Com isso, restringiram a liberdade de locomoção dos ofendidos.

Resta verificar a autoria da infração penal.

José Reginaldo dos Santos (fls. 548/549) não reconheceu nenhum dos réus como sendo autores do delito. Limitou-se a afirmar que André é bem parecido com um dos agentes, e que Jefferson parece muito com o outro.

Solange Rodrigues da Silva (fls. 548/549) foi reticente no reconhecimento ao acusado André. Disse que se recorda um pouquinho dele.

Por outro lado, Solange foi assertiva no reconhecimento ao denunciado Victor, dizendo que ele apontou uma arma de fogo contra a sua cabeça.

Mesmo antes do reconhecimento, Solange (fls. 548/549) declarou que foi abordada por um assaltante grandão, de olhos claros, com tatuagem na parte lateral do pescoço, que aparentava ser uma cruz.

No interrogatório, Victor (fls. 565/566), declarou que tem, no pescoço, tatuagens de uma cruz, um trevo de quatro folhas, o nome de uma barbearia e a palavra vitorioso. Declarou que tem aproximadamente 1,88m ou 1,89m de altura.

Como Victor tem uma cruz tatuada na porção lateral do pescoço e estatura superior à média da população, suas características coincidem com as descritas por Solange.

Todavia, durante a fase administrativa (fls. 67), Solange reconheceu André como sendo o primeiro indivíduo a abordá-la e que apontou uma arma de fogo contra a sua cabeça.

Sob o contraditório (fls. 548/549), Solange declarou que se recorda um pouquinho de André e que ele seria o outro assaltante.

A divergência entre as manifestações de Solange nas diferentes ocasiões em que lhe foram exibidas imagens dos réus (fls. 67 e 548/549) implica dúvida quanto à acurácia do reconhecimento.

É certo que, segundo o relatório de investigação de fls. 36/48 do incidente processual nº 1500338-28.2022.8.26.0583 (em apenso), o celular José Reginaldo foi submetido a rastreamento por GPS, que apontou o deslocamento para as redondezas da residência de Victor.

Conquanto o rastreamento (fls. 36/48 do incidente processual nº 1500338-28.2022.8.26.0583) seja indício de participação de Victor no delito, essa circunstância não faz superar a dúvida quanto à acurácia do reconhecimento levado a efeito por Solange.

Como é duvidoso o acerto do reconhecimento levado a efeito por Solange, e José Reginaldo não reconheceu os réus como sendo autores do crime, impõe-se a absolvição.

Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, os réus constituíram associação criminosa, com a finalidade de praticar crimes contra o patrimônio, empregando armas de fogo.

Concretizando aquele intento, no dia 15 de abril de 2022, praticaram roubos contra Ana Júlia da Silva Santos e Adriano de Jesus da Silva; e, no dia 19 de abril de 2022, praticaram roubo contra José Reginaldo dos Santos e Solange Rodrigues da Silva.

Conforme se expôs anteriormente, não há provas do concurso dos réus para a execução dos roubos narrados na inicial acusatória.

Do mesmo modo, inexistem provas da existência de concurso entre três ou mais indivíduos para a execução do crime ocorrido no dia 19/04/2022, pois José Reginaldo e Solange declararam que viram apenas dois assaltantes.

Não há evidência de que os denunciados tenham planejado a execução de outros crimes, nem de que Victor conhecia os corréus.

Como não há prova do concurso entre eles para a execução de crimes, nem de que tenham planejado a prática de infrações penais, nem de relacionamento entre Victor e os demais, impõe-se a absolvição.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno a desnecessidade de analisar detalhadamente as declarações das testemunhas Silvio Brambilla Dalaqua e André Luís de Almeida Christofano, pois nada informaram sobre os fatos.

Prescinde-se, também, da análise das declarações de Giulia Vitória dos Santos e das imagens trazidas no corpo da manifestação final pelo Defensor de Victor (fls. 645/653 e 655/656).

As declarações de Giulia e as imagens (fls. 645/653 e 655/656) relacionam-se a

álibi invocado pelo Defensor.

Desnecessário analisar o álibi, pois não houve fidedigno reconhecimento de Victor, conforme se expôs anteriormente.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para absolver ANDRÉ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, nascido aos 16/01/2003, natural de Álvares Machado/SP, filho de Eva Maria Pereira e de André Bezerra da Silva, inscrito no RG sob o nº 64.655.833 SSP/SP; JEFFERSON ANDRÉ DE SOUZA, nascido aos 14/06/1986, natural de Teodoro Sampaio/SP, filho de Maria de Fátima de Souza e de Arlindo Aparecido de Souza, inscrito no RG sob o nº 42.078.126 SSP/SP; e VICTOR DA SILVA ALVES, nascido aos 19/06/1997, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Vera Eunice da Silva e de José Nelson Alves, inscrito no RG sob o nº 45.093.060 SSP/SP, da imputação de prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, este por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), havendo concurso material entre as infrações penais de diferentes espécies (artigo 69 do Código Penal), o que faço com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Considerando a absolvição, revogo a prisão preventiva dos acusados. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor de ANDRÉ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, JEFFERSON ANDRÉ DE SOUZA e de VICTOR DA SILVA ALVES.

Sem condenação em custas.

Considerando a absolvição, autorizo a restituição dos celulares apreendidos ao acusado André (fls. 55), após o trânsito em julgado.

Para controle, consigno que o réu Victor está assistido por Defensor constituído (fls. 357).

Arbitro os honorários da Defensora nomeada aos acusados André e Jefferson (fls. 366/367) no valor máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB. Oportunamente, expeça-se certidão.

Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA